

한국가스공사 상임감사위원

권 고

제 목 임차사택 채권 확보 관련 주거안정지원지침 개선

소 관 부 서 ■처 ◆부

조 치 부 서 ■처 ◆부

내 용

1. 업무개요

■처 ◆부(이하 “◆부”)는 임직원의 주거안정 지원을 위하여 “임차사택”을 공사 명의로 임차하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「주거안정지원지침」 제9조(채권확보)에 따르면, 임차사택의 채권보전을 위하여 임차보증금에 해당하는 금액을 ‘전세금보장 신용보험’에 가입하여야 하며, 부득이한 사유로 인하여 ‘전세금보장 신용보험’에 가입하기 곤란하다고 인정하는 경우에는 전세권을 설정할 수 있다.

공사가 주로 가입하고 있는 ◆◆ ‘전세금보장 신용보험’의 경우 임대인의 임차보증금 반환이 이루어지지 않는 경우 보증기관으로부터 임차보증금 전액을 회수할 수 있다.

한편 전세권 설정의 경우 임대인의 임차보증금 반환이 이루어지지 않을 시 민법 제318조에 따라 경매를 통하여 배당금을 환수할 수 있으나 경매를 통한 배당금이

임차보증금보다 낮을 경우 임차보증금 전액을 환수할 수 없으며, 법원이 임대인에 대해 파산선고 결정을 하고 면책을 허가하게 되면 채무자인 임대인은 파산채권자에 대한 채무의 전부에 대해 그 책임이 면제¹⁾되어, 경매 배당금으로 전액 회수하지 못한 잔여 금액은 받을 수 없게 된다.

따라서, 임차사택의 채권확보 수단으로 전세권 설정은 현행 법령상 후순위 채권자보다 임차보증금의 우선변제를 받을 권리²⁾가 있으나, 임차보증금 전액을 담보할 수 없게 될 우려가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사기간 중 전사 임직원 합숙소용 임차사택의 채권 확보 현황을 확인한 결과, [표 1]과 같이 일부 사업소에서 전세권을 다수 설정한 것으로 확인되었다.

사업소별로 ㉠본부 16채, ㉡단 10채, ㉢본부 2채에 대해 각각 전세권 설정을 하였다.

특히, ㉠본부는 임차사택 총 65채 중 ‘전세금보장 신용보험’에 가입한 경우는 8채이며 나머지 57채는 보증보험에 가입할 수 없어 전세권 설정을 하였다.³⁾

[표 1] 임직원 합숙소용 임차사택 채권 확보 현황(2024. 4. 30. 기준)

(단위: 채, 건)

사업소명	임차사택(임차중)	채권확보 방법
㉠	7	보증보험 7
㉡원	1	보증보험 1
㉢기지본부	-	-
㉣기지본부	16	보증보험 16
㉤기지본부	-	-
㉥기지본부	-	-

- 1) 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제566조(면책의 효력) 면책을 받은 채무자는 파산절차에 의한 배당을 제외하고는 파산채권자에 대한 채무의 전부에 관하여 그 책임이 면제됨
- 2) 「민법」 제303조(전세권의 내용) 전세권자는 전세금을 지급하고 타인의 부동산을 점유하며, ~ (중략) ~ 그 부동산 전부에 대하여 후순위권리자 기타 채권자보다 전세금의 우선변제를 받을 권리가 있음
- 3) ㉠본부 ㉠부 ㉡과장이 이메일로 ㉢에 “전세금보장신용보험” 가입 문의한 내용을 확인한 결과, 시세 대비 보증금액이 많아 가입이 불가하다고 회신을 받았음(확인서 내용)

사업소명	임차사택(임차중)	채권확보 방법
㉠본부	65	보증보험 8, 전세권 57
㉡본부	15	보증보험 15
㉢본부	12	보증보험 12
㉣본부	9	보증보험 9
㉤본부	20	보증보험 18, 전세권 2
㉥본부	16	전세권 16
㉦본부	33	보증보험 33
㉧본부	16	보증보험 16
㉨본부	19	보증보험 19
㉩본부	35	보증보험 35
㉪단	9	보증보험 9
㉫단	10	전세권 10
합 계	283	보증보험 198, 전세권 85

주: 1. ㉠기지본부, ㉡기지본부, ㉢기지본부는 임직원 합숙소용 임차사택 미보유
2. 임대인의 임차보증금 미 반환으로 ◆◆ 보험청구중인 임차사택 2건 포함(㉠원 1건, ㉨본부 1건)
자료: 감사 제출자료 재구성

그리고 ㉠본부가 전세권을 설정한 임차사택 6채가 임차기간이 종료되었음에도 불구하고 임대인으로부터 임차보증금을 반환받지 못하고 있는 바, 아래 [표 2]와 같이 임차사택별로 3회부터 18회까지 임차보증금 반환요청 내용증명을 발송하였으나, 감사기간인 현재까지도 임차보증금을 회수하지 못하고 있다.

[표 2] 임차사택 임차보증금 미회수 현황(2024. 4. 30. 기준)

(단위: 원, 회)

No.	소재지	임차기간	임차보증금	보증금 반환요청 횟수
1		2022.8.12. ~ 2024.8.11.		3
2		2022.8.18. ~ 2024.8.17.		3
3		2022.9.17. ~ 2024.9.16.		3
4		2022.6.24. ~ 2024.6.23.		4
5		2022.4.1. ~ 2024.3.31.		5
6		2022.9.22. ~ 2024.9.21.		18

주: 상기 임차주택은 모두 1인 거주 오피스텔로, 시세 대비 전세보증금이 과다한 사유로 '전세금보장 신용보험'에 가입이 불가하여 전세권 설정하였음(1순위 채권)
자료: 감사 제출자료 재구성

관계부서 의견 ◆부는 감사결과(안)를 받아들이면서 임차사택 채권 확보 시 ‘전세금보장 신용보험’ 가입을 원칙으로 하여 운영하되, 전세권 설정은 부득이한 경우에만 적용될 수 있도록 주거안정지원지침 및 업무절차 개선을 통해 임차보증금을 안정적으로 회수할 수 있는 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▣처장은 임차사택 채권 확보 시 ‘전세금보장 신용보험’ 가입을 원칙으로 하여 운영하되, 부득이하게 전세권 설정을 할 경우 사택매입임차위원회에서 채권확보 방법의 적정성을 심의할 수 있도록 하는 등 내부통제를 강화할 수 있는 합리적인 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)

[관련부서, 권고]

▣처 ◆부